制度创新是上海自贸区建设中政府职能转变的关键

杨亚男①

[摘　要]　上海自贸试验区的设立是应对当前中国经济“内忧外患”的重要举措。自贸试验区的重要任务之一是探索新形势下改革政府的管理模式及手段，转变政府职能，建立服务型政府职能模式。自贸区建设中政府职能转变到位与否关系到自贸区建设的成败，而制度创新是推动政府职能转变的关键。

[关键词]　上海自贸区；制度创新；服务型政府职能；负面清单；事中事后监管

[中图分类号]F74　[文献标识码]A　[文章编号]2095 - 7947(2014)04 - 92 - 03

上海自贸试验区的设立被广泛视为中国重启改革的标志性事件，既是新一届政府改革的练兵场所，更是观察未来十年中国经济转型趋势的重要窗口。因此，中国（上海）自由贸易试验区的建设既是上海面临的机遇和挑战，也对政府的经济管理模式和手段提出了全新的要求。

一、自贸区建设要求政府职能转变

（一）中国经济的发展现状要求政府职能转变

1. 国内经济的现实情况及中国自身的改革需求

中国经济在经过改革开放以来的高速增长后，多年由中央和地方政府主导、习惯于用投资拉动经济的增长方式暴露了许多弊端。如何使中国经济顺利“转型升级”？设立上海自贸区是中央政府力图打造中国经济“升级版”的重要举措，其目的类似当年加入 WTO——“用开放促改革”，以上海自贸区建设的实践，实行对内、对外的“双向开放”，通过建立国际通用规则来限制行政权力、规范政府行为，为全面深化改革和扩大开放探索新路径。

2. 中国应对全球贸易（货物贸易和服务贸易）新规则下竞争的需要

中国目前已是 GDP 排名世界第二的经济大国。但目前，美国、欧盟、日本三大经济体力图通过 TPP（跨太平洋伙伴关系协议）、TTIP（跨大西洋贸易和投资协议）和 PSA（诸（多）边服务业协议）等投资和服务协定的谈判，形成新一代高规格的全球贸易和服务规则，取代以前通过 WTO 全球贸易谈判形成的现行国际贸易通行规则。到目前为止，这些谈判均将中国排除在外。对此，中国政府的选择是主动、积极应对，而非被动回避。中国（上海）自由贸易试验区的设立就是重要的积极应对举措。在上海自贸区实践过程中，探索和逐步建立国际通行的贸易、投融资规则，找到既适合国情又符合国际标准的政府管理体制和具体管理手段并推广到国内其他地区，是上海自贸试验区的重要任务。

（二）自贸区建设中政府职能转变的目标是建立服务型政府职能模式

国务院于 2013 年 9 月 27 日发布的中国（上海）自由贸易试验区总体方案，列出了自贸区 5 项任务：加快政府职能转变；扩大投资领域的开放；推进贸易发展方式转变；深化金融领域的开放创新；完善法制领域的制度保障[1]。在上述 5 项任务中，加快政府职能转变无疑处于中心、突出的位置，是其他四项任务得以顺利推进的前提。

① 杨亚男，女，经济学硕士，上海青年管理干部学院管理系教师，主要研究经济学和国际金融等。

中国知网　https://www.cnki.net

上海自贸区是推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”。区内行政管理体制和政府职能转变的改革,必须是可复制和可推广的。改革的目标是强化政府职能的转变,形成高效、透明、法治的行政管理体制,建立起服务型政府职能模式,真正做到政府的归政府,市场的归市场。服务型政府职能模式的核心是“简政放权”,要让“市场在资源配置中起决定性作用”,政府应清晰定位、明确职责,做好分内事,即确保市场参与者在公开公平透明的法制环境下自主参与市场活动。政府扮演好服务的角色,减少行政审批权,政府职能从事前审批转向事中事后监管。

二、“负面清单”等制度创新是推动政府职能转变的有益尝试

(一)“负面清单”有助于激发市场活力

中国首份对外商投资进行准入特别管理的“负面清单”(《中国(上海)自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2013 年)》)的出台,充分体现了政府管理理念和手段的转变。所谓“负面清单”,也称负面清单管理模式(Negative list management mode),相当于投资领域的“黑名单”,列明了企业不能投资的领域和产业。凡是针对外资的与国民待遇、最惠国待遇不符的管理措施,或业绩要求、高管要求等方面的管理限制措施,均以清单方式列明[2]。通俗地说,只要未列入“黑名单”的领域,投资者和企业都可以进入。与负面清单管理模式相对应的是正面清单(Positive List)模式,也就是列明企业可以做哪些领域的投资,即不经政府批准不得进行投资。对投资者和市场主体而言,“负面清单”清晰表明,除去不能进入的领域之外,其他领域就是企业可以自主决定能否参与的。这对于激发市场活力、吸引外资进入中国这个大市场具有非常积极的作用。

(二)“负面清单”倒逼政府加快职能转变

与“正面清单”相比,“负面清单”管理是新一届政府改革政府职能、简政放权模式的重要探索。“负面清单”列明的就是政府要管制的领域,没列出来的就应该让市场充分发挥对资源配置的决定性作用。自贸试验区对“负面清单”没有涵盖的领域,按照内外资一致的原则,把外商投资项目由原来的核准制改为备案制,把原来合同章程的审批改为备案管理,对于未列入“负面清单”的外商投资一般项目,其最快 4 天企业就能够领到营业执照、企业代码和税务登记证等。这样的速度在自贸区设立前是无法想象的。“负面清单”模式的实行,要求政府减少行政审批程序,提高工作效率。这将有力地倒逼政府自身加快职能转变,把精力和措施转移到过程监管上,从过去的“事前审批”转为今后的“事中、事后过程监管”。

三、自贸区政府职能转变需要持续的制度创新

(一)坚持制度创新,继续深化政府职能转变

要达成自贸区通过创新改革,真正理顺政府与市场、企业和社会的关系,建立起服务型政府职能模式,并形成可复制、可推广的经验这一目标,必须继续坚持制度创新,在推出“负面清单”管理模式基础上,进一步探索制定政府的“权力清单”和“责任清单”。“负面清单”、“权力清单”和“责任清单”秉承“法无禁止即可为”、“法无授权不可为”和“法定职责必须为”的法治理念。自贸区应在“负面清单”基础上,尽快制定并颁布政府的“权力清单”和“责任清单”,通过“权力清单”的制定及不断完善,将政府的权力关进制度的笼子里,防止权力寻租和权力越位;通过“责任清单”的制定和完善,做到政府监管和服务的到位不缺位。

(二)负面清单的继续完善

“负面清单”管理模式的建立是上海自贸区建设的最大亮点。迄今为止,自贸区已先后推出 2013 和 2014 两版负面清单。后者在前者基础上,将外商投资准入限制从 190 条减少到 139 条。今后应根据我国国情并参造国际经验继续完善、适度缩小“负面清单”内容,进一步提高市场开放度和透明度。

中国知网 https://www.cnki.net

(三)事中事后监管机制的不断完善

经过一年的努力,自贸区已初步建立以国家安全审查制度、反垄断审查制度、社会信用体系建设、企业年度信息公布制度、政府间各部门信息共享和服务平台、支持行业协会和专业机构参与市场综合监管的制度等 6 个子体系为主要内容的事中事后监管机制。今后,应在保证国家安全、不违反反垄断法的前提下,重点加快后四项制度的建设和完善,逐步积累政府职能改革的经验并将此经验复制、推广到全国。

参考文献:

[1]倪金节. 上海自贸区:中国改革的"棋眼"[R]. 金融博览. -2013-11-08.

[2]是冬冬胡苏敏. 何为负面清单? [R]. 东方早报,2013-09-28

[3]赵红军. 政府治理能力现代化是自贸区制度创新的核心 [J]. 中国金融家,2014(5).

[4]何立胜. 中国(上海)自贸试验区建设的制度创新[J]. 中国浦东干部学院学报,2013(6).

[5]王道军. 上海自贸区建立的基础与制度创新[J]. 开放导报,2013(5).

[6]周天勇,辛鸣. 建设公共服务和社会管理型的政府[J]. 学习与探索,2004(3).

[7]成思危. 从保税区到自由贸易区:中国保税区的改革与发展[M]. 北京:经济科学出版社,2003.

(编辑:刘宏森)

浅析中国(上海)自由贸易试验区国际贸易仲裁的有益尝试

贾荣和①

[摘 要] 为更好地服务中国(上海)自由贸易试验区,有效解决国际贸易纠纷和争议,上海国际仲裁中心迅即入驻自贸试验区,积极探索和努力实践,不仅初战告捷,站稳脚跟,更使自贸区仲裁呈现出独特的魅力和特点。本文着重研讨一年来中国(上海)自由贸易试验区国际贸易仲裁的有益尝试。

[关键词] 自贸试验区;仲裁;创新

[中图分类号]F74 [文献标识码]A [文章编号]2095-7947(2014)04-94-03

为更好地服务中国(上海)自由贸易试验区,有效地为国内外企业提供多元、专业、优质的仲裁服务,上海国际仲裁中心迅即入驻自贸区。一年来积极探索和努力实践,取得卓然的成绩。本文着重研讨一年来中国(上海)自由贸易试验区国际贸易仲裁的有益尝试及其意义。

一、中国(上海)自贸试验区国际贸易仲裁的涵义

(一)中国(上海)自贸试验区国际贸易仲裁的涵义

中国(上海)自贸试验区国际贸易仲裁是指上海国际仲裁中心的派出机构——中国(上海)自贸试验区国际贸易仲裁院。其在当事各方自愿的前提下,裁决涉及自贸试验区的相关国际贸易争议。

① 贾荣和,男,上海青年管理干部学院管理系讲师,主要研究外贸、国际营销等。

中国知网 https://www.cnki.net